

1501366-26.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDUARDO DE FRANCA HELENE

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de quadrilha e assalto, tem também um furto. Confessou os fatos, disse que era para fazer uso de droga, estava descendo da avenida do pinheiro, trágou uma droga, e aquela faca ele usava no trabalho, para limpar mato das casas das pessoas. Ai desceu mais um pouco e viu o rapaz. não apontou a faca para o rapaz. Pegou o celular e saiu correndo para o União. Estava cansado, "coração a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501366-26.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501366-26.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259925/2022 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 27603789 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2259925 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. EDUARDO DE FRANCA HELENE

Vistos.

ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO DE PAULA foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, pois, no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 12 horas e 40 minutos, na Rua Candeias, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e comarca, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, um

aparelho celular Samsung/S10, pertencente a Raul Albuquerque Eklund de Oliveira (BO, fls. 30/31).

Segundo o apurado, naquela ocasião, a vítima encontrava-se em um ponto de ônibus com o celular nas mãos quando o denunciado teria se aproximado, empunhando uma faca, e anunciado tratar-se de um roubo. Ato contínuo, o denunciado teria empreendido fuga, porém foi avistado e abordado por Policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local.

O denunciado restou silente em interrogatório (fl. 10).

A res foi apreendida (fl. 05), avaliada em R\$ 2.700,00 (fl. 06) e restituída ao ofendido (fl. 07).

A denúncia foi recebida a fls. 68, em 26 de setembro de 2022, citado o acusado a fls. 78, apresentada resposta à acusação a fls. 82.

Em fase instrutória foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas e, por fim, interrogado o acusado.

No mais, não sendo ordenadas diligências complementares, as partes ofertaram alegações orais finais. O Ministério Público pugna pela condenação do réu nos exatos termos da exordial, enquanto a Defesa requer o reconhecimento de causas a ensejar pena em patamares reduzidos e situação executória benéfica.

É o relato do essencial. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades, tendo o feito tramitado regularmente e apto a ser sentenciado nesta audiência.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade delitativa está bem provada, conforme auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), termos de depoimento/declaração (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão da faca e do telefone celular (fls. 05), auto de avaliação e entrega (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 30/31), bem como da prova oral colhida em juízo.

Igualmente, a autoria restou ratificada, até mesmo diante da própria confissão do acusado Alexandre.

A vítima RAUL ALBUQUERQUE EKLUND DE OLIVEIRA disse que desceu no ponto e ali tem um restaurante Churraskilo, e na época ele trabalhava na smartfit do centro. Estava mandando mensagem para a mãe, que tinha ligado para ele, e nisso o rapaz o abordou, dizendo que queria o celular. Raul disse que não daria, e ele sacou uma faca. Aí Raul entregou o celular e ele correu. Os policiais, depois de cerca de 15 a 20 minutos, apreenderam o rapaz e o celular foi recuperado. Era uma faca de cozinha, com detalhes brancos no cabo. Ele foi detido logo depois do assalto, com as mesmas. Era um rapaz negro, era alto, magro, sem talhes. Reconheceu sem sombra de dúvidas o réu nesta videoconferência.

O policial militar CHARLES ROCHA afirmou que o acusado praticamente efetuou o roubo na frente da viatura, eles estavam em patrulhamento e viu a vítima acenando com a mão. Viu o acusado correndo e com auxílio de outros colegas Alexandre foi apreendido. O celular foi localizado e foi arremessado no meio do caminho. A vítima sequer deixou o local. A vítima estava com medo, e no DP foi feito o reconhecimento sem sombra de dúvida. O réu estava confuso, foi levado até mesmo para um Pronto Socorro. Informalmente, o acusado confessou e disse que precisava de dinheiro. Não conhecia o acusado. Não aparentava ter feito uso de entorpecentes. O réu estava cansado.

Seu colega de farda MICHEL FREDERICO VERRI MACHADO deu um depoimento no mesmo sentido. Estavam em patrulhamento pela zona sul, na rua Candeias, que liga o bairro Cidade de São José com Jacareí. Passando com a viatura, viram um indivíduo com as mãos levantadas, e do lado esquerdo o indiciado estava correndo. Ele correu até o bairro União, cerca de 200 a 300 metros, e depois foi detido. Informalmente confessou o roubo. O rapaz ia trabalhar numa academia em Jacareí. O celular foi encontrado numa residência e a faca foi encontrada no caminho, na fuga, pelo parceiro Rocha. O próprio Alexandre disse onde tinha jogado o celular, dentro de uma residência. A vítima reconheceu o celular do acusado. Não conhecia o acusado. Interrogado, ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO DE PAULA tem 31 anos, tem companheira, sem filhos, não tem endereço fixo, montou um barraco dentro da mata, dentro do Pinheirinho, tem outras, usuário de crack, desde os 16 anos, os pais dele sempre

tentaram levá-lo para tratamento. Ficou 3 meses em regime aberto, estava trabalhando com mármore, e depois voltou a utilizar crack, vivia com materiais de reciclagem, pedindo dinheiro, já respondeu em 2014, depois em 2016, ficou preso até 2020, ficou por formação de quadrilha e assalto, tem também um furto. Confessou os fatos, disse que era para fazer uso de droga, estava descendo da avenida do pinheiro, trouxe uma droga, e aquela faca ele usava no trabalho, para limpar mato das casas das pessoas. Ai desceu mais um pouco e viu o rapaz. não apontou a faca para o rapaz. Pegou o celular e saiu correndo para o União. Estava cansado, "coração a mil", viu os policiais e se jogou no chão. Mostrou os itens que jogou no chão. Foi levado para o Pronto Socorro, tomou uma injeção e acordou em Caçapava. Como se vê, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito. O conjunto probatório é muito robusto. A vítima reconheceu Alexandre e foi enfática ao dizer que ele estava utilizando uma faca. Alexandre, interrogado, confessa plenamente os fatos, inclusive o uso da faca. A faca, inclusive, foi apreendida (fls. 05). Os policiais quase que flagraram o delito em si, saíram em busca por Alexandre e tudo foi esclarecido.

Não há como se reconhecer a tentativa do delito de roubo. Pela teoria da amotio, Alexandre inverteu o animus da posse do telefone celular, sendo indiferente se conseguiu ter a posse tranquila do aparelho. Inclusive, esse tema está pacificado com o enunciado de Súmula nº 582 do C. STJ, assim redigido: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Assim, a responsabilidade penal de Alexandre está muito bem desenhada e deve, portanto, responder pelo delito descrito no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, anoto que não há qualquer circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, que possa ser considerada desfavorável ao acusado Alexandre. Suas condenações ainda ostentam a qualidade de reincidência, a ser valorada em segunda fase. O uso da faca é uma causa de aumento, a ser valorada em terceira fase. Portanto, aqui, em primeira fase, a pena será fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa

Em segunda fase, anoto a agravante da dupla reincidência e a atenuante da confissão plena. Há duas condenações com trânsito em julgado para a defesa, ainda não transcorrido o período depurador, como se vê das certidões de fls. 36/40 (Autos nº 0000455-35.2015.8.26.0520, reincidente com trânsito em julgado para a defesa em 02/05/2016 e regime aberto iniciado em 24/08/2021, com pena em andamento; Autos nº 0004006-85.2017, roubo em concurso formal, condenado, trânsito para a defesa em 01/07/2016 e pena ainda não julgada extinta). Além das duas agravantes, o réu confessou plenamente os fatos. Tenho que prepondera, aqui, as condenações com trânsito em julgado, pois são duas e uma delas é específica. Assim, algum aumento é imperativo. Aqui, já considerada a confissão espontânea, tenho que o aumento possa ser na grandeza de uma sexta parte (seria maior; aqui, mais acanhado em virtude da confissão). A pena intermediária passa a ser a de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em terceira fase, há causa de aumento do uso de arma branca. Aqui, o aumento deverá ser no mínimo legal, pois não há outros elementos que justifiquem uma fração maior. A vítima não foi atingida, e a faca sequer chegou a ser apontada para ela. Assim, com o aumento de uma terça parte, a pena final estabiliza-se em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. A pena é superior a quatro anos, o fato envolve grave ameaça à pessoa e Alexandre é reincidente por duas vezes, uma genérica e outra específica, O regime inicial, dessa forma, apenas pode ser o fechado. Também pelos mesmos fundamentos, não há espaço para a substituição por penas restritivas (art. 44, I e III, CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput e II, CP).

O dia-multa é fixado em seu patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente na data dos fatos, por ausência de dados concretos acerca da real situação financeira dos acusados. Aliás, consta de seu interrogatório parcos

ganhos.

Ante todo o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado ALEXANDRE VINICIUS FRANCISCO DE PAULA, qualificado nestes autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, na diária mínima.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pois respondeu custodiado a este feito e a prolação de sentença condenatória, nesta oportunidade, somente realça a necessidade da segregação cautelar dele, mantidos e agora reforçados os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Além do mais, Alexandre deu causa à suspensão dos Autos nº 0012636-47.2022.8.26.0577, furto praticado em outubro de 2021, pois estava em lugar incerto. Ou seja, ao que consta estava tentando se esquivar da responsabilização penal, mais um argumento para justificar a manutenção de sua custódia. Recomende-se.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, CPP, com a redação dada pela Lei n.º 12.736/2012, ante a ausência de informações acerca do requisito subjetivo da progressão, qual seja, a boa conduta carcerária do acusado (aliás, consta que Alexandre já praticou falta grave em cumprimento de pena, fls. 37, em 15/11/2017). Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo das execuções penais.

Também deixo de fixar valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de requerimento expresso neste sentido e a recuperação do aparelho celular (auto de entrega a fls. 07).

Condeno também o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observada, no entanto, a assistência judiciária gratuita, caso deferida em outra oportunidade.

Por fim, independentemente do trânsito em julgado, comunique-se o ofendido Raul, por ofício ou e-mail, dos termos desta sentença, conforme disposição do art. 201, §§2º e 3º, do CPP. No mais, após o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, à Justiça Eleitoral, anotando-se que a inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado (art. 372, caput). Sentença publicada em audiência, saem os participantes intimados.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

São José dos Campos, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA